



## Licitación ID: 2328-443-LR24

LICITACION PÚBLICA E-822024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT"

**Responsable de esta licitación:** I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT,  
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

### Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 159

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos **12 meses hasta el día de ayer**. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.



### Productos o servicios

|   |                                                                                                                                   |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | <b>Diesel</b>                                                                                                                     | 1 Global |
|   | Cod: 15101505                                                                                                                     |          |
|   | CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT |          |



### Contenido de las bases

- |                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Características de la licitación                  | 6. Criterios de evaluación                   |
| 2. Organismo demandante                              | 7. Montos y duración del contrato            |
| 3. Etapas y plazos                                   | 8. Garantías requeridas                      |
| 4. Antecedentes para incluir en la oferta            | 9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas |
| 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado |                                              |



### 1. Características de la licitación

## 1. Características de la licitación

**Nombre de la licitación:**

LICITACION PÚBLICA E-822024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT"

**Estado:**

Adjudicada

**Descripción:**

La presente licitación tiene por objeto el "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT".

**Tipo de licitación:**

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

**Tipo de convocatoria:**

ABIERTO

**Moneda:**

Peso Chileno

**Etapas del proceso de apertura:**

Dos Etapas

**Toma de razón por Contraloría:**

No requiere Toma de Razón por Contraloría

**Publicidad de ofertas técnicas:**

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

## 2. Organismo demandante

**Razón social:**

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

**Unidad de compra:**

Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

**R.U.T.:**

69.220.100-0

**Dirección:**

Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO

**Comuna:**

Puerto Montt

**Región en que se genera la licitación:**

Región de los Lagos

### 3. Etapas y plazos

**Fecha de cierre de recepción de la oferta:** 16-12-2024 15:00:00

**Fecha de Publicación:** 15-11-2024 10:36:48

**Fecha inicio de preguntas:** 15-11-2024 12:00:00

**Fecha final de preguntas:** 23-11-2024 15:00:00

**Fecha de publicación de respuestas:** 25-11-2024 17:30:00

**Fecha de acto de apertura técnica:** 16-12-2024 15:30:00

**Fecha de acto de apertura económica (referencial):** 17-12-2024 15:30:00

**Fecha de Adjudicación:** 10-03-2025 16:59:15

**Fecha de entrega en soporte físico** No hay información

**Fecha estimada de firma de contrato** No hay información

**Tiempo estimado de evaluación de ofertas** No hay información

### 4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO 1, 3, ANEXOS 1 Y 2



No hay información de Antecedentes Técnicos



## 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

### Persona natural

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

- 1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
- 2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
- 3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
- 4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
- 5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
- 6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
- 7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
- 8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

### Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el

cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

### **Persona jurídica**

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

- 1 .-** Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
- 2 .-** Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
- 3 .-** Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
- 4 .-** La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
- 5 .-** Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
- 6 .-** Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
- 7 .-** Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
- 8 .-** Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

### **Documentos persona jurídica**

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad

(1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Boleín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

## 6. Criterios de evaluación

| Ítem                                         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponderación |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 PRECIO                                     | <p>Precio valor pizarra al momento de cierre licitación 30%: Hasta 100 puntos: el máximo de puntaje obtenido será de 100 puntos, significando que la oferta es la más económica. El puntaje decrecerá a medida que la oferta sea de mayor valor. Puntaje = <math>[1 - ((\text{Oferta a evaluar} - \text{Oferta menor}) / \text{Oferta menor})] * 100</math> Nota: a los puntajes negativos que resulten de esta fórmula se les asignará 0 puntos (cero puntos) Descuento Sobre el precio de pizarra 70% Se medirá por cantidad de pesos a descontar sobre precio de pizarra, los cuales serán fijos durante todo el tiempo de vigencia del contrato. El mayor descuento en pesos obtendrá 100 puntos, el puntaje irá decreciendo en 40 puntos por cada propuesta cuyo descuento en pesos sobre el precio de pizarra sea menor. - 100 puntos para aquellos que ofrezcan descuentos sobre 30 pesos por litro - 60 puntos para descuentos desde 10 hasta 29 pesos por litro - 20 puntos para descuentos de hasta 9 pesos por litro - 0 puntos para aquellos</p> <p>Al cumplimiento oportuno de los documentos exigidos en el Art. 6, es decir, que al momento de efectuar la apertura, el oferente presente toda la documentación exigida, se le otorgará un puntaje de 100 puntos. Si el oferente no presentase oportunamente los documentos exigidos en el Art. 6, o al momento de efectuar la apertura incurra en algún error de forma que debe rectificar y esta es corregida y presentada. se le otorgará un puntaje de</p> | 55%         |
| 2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2%          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 TIEMPO REPUESTA DEL PROVEEDOR | <p>50 puntos. Se podrán pedir la documentación faltante a través del portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>, en un plazo de 48 horas, en caso de no adjuntar la documentación solicitada en el tiempo requerido se le asignara 0 puntos.</p> <p>En este ítem se priorizará al oferente que ofrezca menor tiempo obteniendo un puntaje máximo de 100 Ptos. De acuerdo al detalle siguiente: - Plazo entrega hasta 24 hrs desde aceptada la orden de compra 100 PUNTOS. - Plazo entrega 25 a 48 hrs desde aceptada la orden de compra 50 PUNTOS. - Plazo entrega 49 a 72 hrs o no indica. 0 PUNTOS. - El proveedor debe indicar siempre una sola alternativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38% |
| 4 PATENTE COMERCIAL             | <p>Con el fin de reactivar la economía local, afectada por la emergencia sanitaria actual, se evaluará la "Presencia Local", según lo siguiente: - Cuenta patente comercial correspondiente al rubro, debidamente cancelada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta en la comuna de Puerto Montt: 100 puntos - Cuenta con patente comercial correspondiente al rubro, debidamente cancelada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta correspondiente a otra Comuna: 50 puntos - No adjunta patente comercial correspondiente al rubro, debidamente cancelada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta: 0 puntos Para lo cual deberá adjuntar la fotocopia de patente comercial correspondiente al rubro, debidamente cancelada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta. En caso de no adjuntar Se podrá pedir a través del portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>, en un plazo de 48 horas, en caso de no adjuntar la documentación solicitada en el tiempo requerido se le asignara 0 puntos.</p> | 5%  |

## 7. Montos y duración del contrato

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Estimación en base a:</b>                 | Presupuesto Disponible                             |
| <b>Fuente de financiamiento:</b>             | ESCUELAS Y LICEOS                                  |
| <b>Contrato con Renovación:</b>              | NO                                                 |
| <b>Observaciones</b>                         | Sin observaciones                                  |
| <b>Tiempo del Contrato</b>                   | 24 Meses                                           |
| <b>Plazos de pago:</b>                       | 30 días contra la recepción conforme de la factura |
| <b>Opciones de pago:</b>                     | Transferencia Electrónica, Cheque                  |
| <b>Nombre de responsable de pago:</b>        | UNIDAD DE FINANZAS                                 |
| <b>e-mail de responsable de pago:</b>        | RECEPCIONFACTURAS@DEMPUERTOMONTT.CL                |
| <b>Nombre de responsable de contrato:</b>    | IGNACIO ALVAREZ                                    |
| <b>e-mail de responsable de contrato:</b>    | IGNACIO.ALVAREZ@DEMPUERTOMONTT.CL                  |
| <b>Teléfono de responsable del contrato:</b> | 56-65-2331942-                                     |
| <b>Prohibición de subcontratación:</b>       | Se permite subcontratación                         |

## 8. Garantías requeridas

### Garantías de Seriedad de Ofertas

**Beneficiario:** Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

**Fecha de**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha de vencimiento:</b>               | 17-03-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Monto:</b>                              | 2500000 Peso Chileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                        | <p>Tipo de Documento Garantía de Seriedad de la Oferta de Ejecución Inmediata a Primer requerimiento, de acuerdo con lo señalado en el Decreto N° 250 que aprueba el reglamento de la Ley n° 19.886, Art. 31. Beneficiario Municipalidad de Puerto Montt, Rut: 69.220.100-0 Fecha de vencimiento No podrá ser inferior a 90 días corridos contados desde la fecha de apertura de las Ofertas. Monto \$ 2.500.000 Glosa "Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la propuesta Pública E-82/2024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT". En caso de no poder incorporar glosa en ella, acompañar documento adjunto con la glosa de Licitación Forma, horario y lugar de entrega En caso que la garantía deba ser entregada físicamente en la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Educación Municipal (DAEM), deberá entregarse en Avda. Presidente Ibáñez N° 600 piso -1, antes de la hora y fecha de apertura de la licitación señalada en el portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> (antes del cierre de Ofertas, de la Licitación Pública que postula) Horario: - Lunes a Jueves, de 09:00 horas a 13:00 horas y de 14:30 horas a 16:30 horas. - Viernes, de 09:00 horas a 13:00 horas y de 14:30 horas a 15:30 horas. La garantía también se puede adjuntar de manera electrónica a través del portal de mercado público antes de la fecha y hora del cierre de ofertas. La garantía deberá ser a la vista, de cobro inmediato e irrevocable y tomada por el proveedor que postula a la licitación. Procedimiento y fecha de devolución La garantía será devuelta a los proponentes no favorecidos, a contar de la adjudicación de la licitación. En el caso del adjudicatario, la garantía será devuelta luego de firmado el contrato correspondiente, e ingresada la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Circunstancias en que se ejecutan Si el adjudicatario se desiste de su oferta. Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato de licitación en las fechas estipuladas. Si el adjudicatario presenta documentación adulterada. Otra causal indicada en las bases.</p> |
| <b>Glosa:</b>                              | "Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la propuesta Pública E-82/2024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT". En caso de no poder incorporar glosa en ella, acompañar documento adjunto con la glosa de Licitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Forma y oportunidad de restitución:</b> | La garantía será devuelta a los proponentes no favorecidos, a contar de la adjudicación de la licitación. En el caso del adjudicatario, la garantía será devuelta luego de firmado el contrato correspondiente, e ingresada la garantía de fiel cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

**Beneficiario:** Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

**Fecha de** 29-04-2027

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vencimiento:</b>                        | 23-07-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Monto:</b>                              | 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b>                        | <p>Tipo de Documento "Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato" de ejecución inmediata a primer requerimiento, de acuerdo con lo señalado en el Decreto N° 250 que aprueba el reglamento de la Ley n° 19.886, Art. 68. Beneficiario Municipalidad de Puerto Montt, Rut: 69.220.100-0 Fecha de vencimiento Tendrá un plazo que abarcará toda la duración del Contrato más 60 días corridos. Monto Equivalente al 5% del presupuesto total del convenio de suministros, en pesos Glosa "Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato Licitación Pública N° Pública E-82/2024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT". En caso de no poder incorporar glosa en ella, acompañar documento adjunto con la glosa de Licitación. Forma, horario y lugar de entrega Esta garantía deberá ser entregada en la Oficina de la Unidad de Adquisiciones del DAEM, ubicado en Presidente Ibáñez N° 600, piso -1, Municipalidad de Puerto Montt o digital por correo electrónico, previo al momento de la suscripción del contrato. Horario: - Lunes a Jueves, de 9:00 horas a 17:30 horas. - Viernes, de 9:00 horas a 16:30 horas. La garantía deberá ser a la vista, de cobro inmediato e irrevocable y tomada por el oferente que postula a la licitación. Procedimiento y fecha de devolución Se devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato una vez que se termine su vigencia, es decir, posterior al término de los 60 días corridos adicionales. Circunstancias en que se ejecutan - La Municipalidad hará cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, por las causas especificadas en el artículo 25, exceptuando puntos 4, 5 y 6. - Se hará cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de que el adjudicatario no subsane o se negare a subsanar las observaciones que formule la inspección técnica.</p> |
| <b>Glosa:</b>                              | <p>"Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato Licitación Pública N° Pública E-82/2024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT". En caso de no poder incorporar glosa en ella, acompañar documento adjunto con la glosa de Licitación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Forma y oportunidad de restitución:</b> | Se devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato una vez que se termine su vigencia, es decir, posterior al término de los 60 días corridos adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

### BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES LICITACION PÚBLICA E-82/2024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT" I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Las presentes Bases Administrativas se elaboran y rigen la Licitación Pública para la "CONTRATO SUMINISTRO DE

Administrativas reglamentan y regulan la Licitación Pública para la "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT" de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.886 y su Reglamento. Artículo 2. Aplicación de Normas. La presente licitación, su adjudicación y el contrato derivado de ella, se regirán por las presentes Bases Administrativas, los Anexos, Oficios y Enmiendas que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitación, hasta 48 hrs. antes de la apertura oficial de la propuesta en [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Artículo 3. Interpretación de las Bases. Para la interpretación de las Bases se seguirá el siguiente orden de prelación: 1. El texto de las bases, sus anexos y enmiendas 2. Los oficios emitidos por la Municipalidad 3. Las respuestas a consultas efectuadas por los oferentes y aclaraciones realizadas por la Municipalidad a través del sistema de compras públicas 4. La oferta presentada por el oferente. Artículo 4. Características de la Licitación. La presente licitación tiene por objeto el "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT". FINANCIAMIENTO: ESCUELAS Y LICEOS MONTO DISPONIBLE: \$ 1.500.000.000.- Para dar cumplimiento al objeto de la presente licitación se procederá a realizar un contrato de suministro. El contrato de suministro permitirá emitir directamente las órdenes de compra al proveedor adjudicado previa cotización del precio al proveedor adjudicado y la solicitud con aprobación presupuestaria, según las necesidades del Departamento de Administración de Educación Municipal. En cuanto a los precios el proveedor ofertará los productos al precio con el que cuente en pizarra al momento del cierre de la licitación para efecto de análisis. II. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS Artículo 5. Requisitos para Participación. Podrán participar en esta licitación pública, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en Chile y que se encuentren inscritos en Chile Compra, dedicadas al rubro y que no hubieren sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ni condenado por los delitos concursales de los arts. 463 y siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Los interesados podrán adquirir bases sin costo a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Las personas jurídicas deberán ser sociedades comerciales constituidas en Chile. En el caso de sociedades, las vigencias de éstas, no podrá ser inferior al plazo de duración de la obra que se licita. En caso de que el adjudicatario no cumpla esta condición, tendrá un plazo de 30 días contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación, para regularizar esta situación. Artículo 6. Forma en que deben realizar la oferta. Las ofertas serán presentadas en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) y permanecerán vigentes durante un plazo de 90 días corridos, a contar de la fecha de la apertura de la licitación. En el portal se publicará línea de producto de acuerdo a la propuesta requerida, en la cual se deberá ofertar el precio neto total y en archivo anexo, se deberá incluir el detalle de su propuesta con sus especificaciones y su precio. La Oferta deberá contener la siguiente información: 1. Formulario Nº 1: Identificación del proponente y declaración de aceptación de las Bases, declaración jurada simple. 2. Formulario Nº 2: Formulario de Oferta Económica, señalando precio C/IVA y plazo de respuesta. 3. Anexos administrativos Nº 1 al 2, adjuntos a la Licitación. 4. Garantía de Seriedad de la Oferta: Tipo de Documento Garantía de Seriedad de la Oferta de Ejecución Inmediata a Primer requerimiento, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley nº 19.886, Art. 31. Beneficiario Municipalidad de Puerto Montt, Rut: 69.220.100-0 Fecha de vencimiento No podrá ser inferior a 90 días corridos contados desde la fecha de apertura de las Ofertas. Monto \$ 2.500.000 Glosa "Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la propuesta Pública E-82/2024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS

PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT". En caso de no poder incorporar glosa en ella, acompañar documento adjunto con la glosa de Licitación Forma, horario y lugar de entrega En caso que la garantía deba ser entregada físicamente en la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Educación Municipal (DAEM), deberá entregarse en Avda. Presidente Ibáñez N° 600 piso -1, antes de la hora y fecha de apertura de la licitación señalada en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) (antes del cierre de Ofertas, de la Licitación Pública que postula) Horario: - Lunes a Jueves, de 09:00 horas a 13:00 horas y de 14:30 horas a 16:30 horas. - Viernes, de 09:00 horas a 13:00 horas y de 14:30 horas a 15:30 horas. La garantía también se puede adjuntar de manera electrónica a través del portal de mercado público antes de la fecha y hora del cierre de ofertas. La garantía deberá ser a la vista, de cobro inmediato e irrevocable y tomada por el proveedor que postula a la licitación. Procedimiento y fecha de devolución La garantía será devuelta a los proponentes no favorecidos, a contar de la adjudicación de la licitación. En el caso del adjudicatario, la garantía será devuelta luego de firmado el contrato correspondiente, e ingresada la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Circunstancias en que se ejecutan Si el adjudicatario se desiste de su oferta. Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato de licitación en las fechas estipuladas. Si el adjudicatario presenta documentación adulterada. Otra causal indicada en las bases. 5. Fotocopia de patente comercial correspondiente al rubro, debidamente cancelada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta. La garantía de seriedad de la oferta deberá acompañarse en formato digital al portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), antes del cierre de la recepción de ofertas. Será obligatorio que el oferente debe adjuntar junto con la Garantía de Seriedad de Oferta lo siguiente: Formulario N° 3: de ingresos de Garantía "Seriedad de Oferta", el cual esta adjunto en la licitación publicada en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). En el caso que el oferente presente la garantía y no adjunte el Formulario de Ingreso, el municipio recepcionará la garantía y otorgará un plazo de 48 horas para que entregue la documentación. Si el oferente no adjunta luego de 48 horas de plazo la documentación solicitada, este no será analizado. Esta garantía deberá acompañarse en formato digital al portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) y ser entregada físicamente en la Unidad de Adquisiciones DAEM, ubicada en Av. Pdte. Ibáñez N° 600 piso -1, antes de la hora de cierre de la propuesta en el portal, si no llega al día y hora de cierre la oferta será rechazada. La garantía se devolverá a los no adjudicados luego de adjudicar la licitación y a los adjudicados una vez ingresada la garantía de fiel cumplimiento de contrato al Departamento de Administración de Educación Municipal y luego de firmado el contrato. En caso de que el proveedor desista de su oferta, se niegue a entregar boleta de fiel cumplimiento de contrato y/o firmar el contrato en los plazos establecidos en las Bases, la Municipalidad podrá hacer efectiva esta garantía. Artículo 7. Omisión de antecedentes en el portal. Si los antecedentes citados en el artículo anterior, no se adjuntan como archivo anexo en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), exceptuando el Formulario N° 2 correspondiente a la oferta económica y Garantía de Seriedad de Oferta (si estos no se encuentran al momento de la apertura, la oferta se declarará inadmisibles), los oferentes tendrán un plazo de 48 hrs. para anexarlos. Con todo, el DAEM asignará una variable de evaluación relacionada al cumplimiento de requisitos formales según se indica en el Art. 17 N° 4. Si al oferente le faltase alguno de los documentos descritos, por simple omisión, se le notificará a través del portal de mercado público y se le dará un plazo de 48 hrs, para que los presente a través del mismo portal, lo cual quedará reflejado en el acta de apertura. Artículo 8. La Municipalidad, a través del Departamento de Administración de Educación Municipal, podrá requerir a los oferentes aclaraciones

respecto de sus propuestas, las que se exigirán sean enviadas a través del foro del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) y éstas no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujeción a las bases. La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, o bien que la Municipalidad requiera complementar la documentación con información adicional, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través del "Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos" según corresponda, al resto de los oferentes.

Artículo 9. Los proponentes, con la sola presentación de sus ofertas, quedan obligados a mantener la oferta durante un plazo de 90 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere sido dictado el decreto que adjudica la licitación, el oferente podrá desistirse de ella.

Artículo 10. La Municipalidad adjudicará la licitación, en la fecha y hora señalada en la cronología de la propuesta. Si por algún imprevisto no se pudiera adjudicar en la fecha estipulada se podrá modificar la fecha indicando las razones para ello en el portal. Si el proponente se desistiere de la oferta presentada o se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta, el Municipio podrá, en caso que sea conveniente a sus intereses, readjudicar la licitación. Para esto se deberá evaluar nuevamente las ofertas que se mantengan vigentes, contando con un plazo para readjudicar de hasta 60 días a partir de aprobado el decreto. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad podrá adjudicar a uno o más proponentes, de acuerdo a lo emitido en el acta de análisis o de lo contrario se ordenará otra licitación.

Artículo 11. Por el sólo hecho de presentarse a la propuesta y formular una oferta, se entenderá que el oferente deja establecido que conoce todas las condiciones de la zona y lugar al que se remitirá lo adquirido.

Artículo 12. Comisión de Apertura de las Ofertas. La apertura será sólo electrónica, revisadas las ofertas en el portal por el profesional a cargo de la licitación y Jefe de Unidad de Adquisiciones y para montos > 1000 UTM también se incorporará a revisión a Asesor Jurídico, de acuerdo al Manual de procedimientos vigente.

Artículo 13. Adquisición de las Bases. Los interesados podrán adquirir las bases sin costo en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

Artículo 14. Consultas formuladas por los oferentes. Los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), de acuerdo a la hora y fecha estipulada en la cronología de la propuesta.

Artículo 15. Aclaraciones formuladas por la Municipalidad. Toda aclaración respecto del sentido y alcance de las Bases Administrativas y, en general, sobre la Licitación, cambio, agregado o supresión de la licitación se efectuará por medio de decretos modificatorios emitidos por la Municipalidad, a través de la Unidad de Adquisiciones del D.A.E.M. de Puerto Montt y publicado en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Será responsabilidad del proveedor que la respuesta a las consultas sean recepcionadas conforme. Los decretos de modificación formarán parte integrante de la Licitación, su adjudicación y del contrato derivado de ella. Se hace presente a los proponentes que aún cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberán informarse en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), a partir de la fecha y hora indicada en el cronograma, respecto si se han emitido aclaraciones para la propuesta pública, las cuales formarán parte integrantes de las bases.

Artículo 16. Admisibilidad y Rechazo de las Ofertas. En forma previa a la evaluación de las ofertas, el Departamento Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Puerto Montt, efectuará un análisis de admisibilidad de éstas, mediante el cual comprobará que los proveedores hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 6 de las presentes bases. Se declarará

cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 6 de las presentes bases. Se declararán inadmisibles las ofertas, en el caso que no ingrese la garantía por seriedad de la oferta o en el caso que no sea anexado en el portal, al momento de la apertura de las ofertas, el Formulario N° 2 correspondiente a la oferta económica. Asimismo, el Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Puerto Montt, se reserva el derecho de declarar desierto el proceso, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, en ambos casos por resolución fundada.

III. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Artículo 17. Las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos se analizarán por el total de los productos solicitados, según la siguiente tabla:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN PUNTAJE

| CRITERIO                                | PODERACIÓN |
|-----------------------------------------|------------|
| ECONOMICO                               | 55%        |
| TIEMPO DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR       | 38%        |
| PATENTE COMERCIAL                       | 5%         |
| ENTREGA DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS | 2%         |
| TOTAL                                   | 100%       |

1.- Precio 55%: Precio valor pizarra al momento de cierre licitación 30%: Hasta 100 puntos: el máximo de puntaje obtenido será de 100 puntos, significando que la oferta es la más económica. El puntaje decrecerá a medida que la oferta sea de mayor valor. 
$$\text{Puntaje} = [1 - ((\text{Oferta a evaluar} - \text{Oferta menor}) / \text{Oferta menor})] * 100$$
 Nota: a los puntajes negativos que resulten de esta fórmula se les asignará 0 puntos (cero puntos). El precio de la oferta se deberá especificar con IVA incluido” en el formulario N° 2. En caso de existir diferencia entre el formulario N° 2 y la oferta realizada en el portal, va a primar el formulario N° 2 de oferta económica.

Descuento Sobre el precio de pizarra 70% Se medirá por cantidad de pesos a descontar sobre precio de pizarra, los cuales serán fijos durante todo el tiempo de vigencia del contrato. El mayor descuento en pesos obtendrá 100 puntos, el puntaje irá decreciendo en 40 puntos por cada propuesta cuyo descuento en pesos sobre el precio de pizarra sea menor.

- 100 puntos para aquellos que ofrezcan descuentos igual o superior a 30 pesos por litro
- 60 puntos para descuentos desde 10 hasta 29 pesos por litro
- 20 puntos para descuentos de hasta 9 pesos por litro
- 0 puntos para aquellos que no ofrezcan tipo de descuento alguno

2.-Tiempo de Respuesta del proveedor 38%: En este ítem se priorizará al oferente que ofrezca menor tiempo obteniendo un puntaje máximo de 100 Ptos. De acuerdo al detalle siguiente:

- Plazo entrega hasta 24 hrs desde aceptada la orden de compra 100 PUNTOS.
- Plazo entrega 25 a 48 hrs desde aceptada la orden de compra 50 PUNTOS.
- Plazo entrega 49 a 72 hrs o no indica. 0 PUNTOS.

- El proveedor debe indicar siempre una sola alternativa.

3.- Patente Comercial 5% Con el fin de reactivar la economía local, se evaluará la “Presencia Local”, según lo siguiente:

- Cuenta patente comercial correspondiente al rubro, debidamente pagada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta en la comuna de Puerto Montt: 100 puntos.
- Cuenta con patente comercial correspondiente al rubro, debidamente pagada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta correspondiente a otra Comuna: 80 puntos.
- No cuenta con patente comercial correspondiente al rubro, debidamente pagada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta: 0 puntos.

Para lo cual deberá adjuntar la fotocopia de patente comercial correspondiente al rubro, debidamente pagada y vigente a la fecha de apertura de la propuesta.

4.- Cumplimiento de Requisitos Administrativos 2% Al cumplimiento oportuno de los documentos exigidos en el Art. 6, es decir, que al momento de efectuar la apertura, el oferente presente toda la documentación exigida, se le otorgará un puntaje de 100 puntos. Si el oferente no presentase oportunamente los documentos exigidos en el Art. 6, o al momento de efectuar la apertura incurra en algún error de forma que debe rectificar y esta es corregida y presentada, se le otorgará un puntaje de 50 puntos. Se podrán pedir la documentación faltante a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), en un plazo de 48 horas, en caso de no

adjuntar la documentación solicitada en el tiempo requerido se le asignara 0 puntos. Artículo 18. Resolución de empates. En caso de que dos o más proveedores obtengan el mismo puntaje, el Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Puerto Montt adjudicará aquella oferta más económica. Si el empate persistiera se adjudicará aquella propuesta que tenga el mayor puntaje en el tiempo de respuesta del proveedor. Si aun así continúa el empate se adjudicará aquel que tenga mayor puntaje en el criterio Patente Comercial. Si el empate aun persistiera se adjudicará aquel que tenga mayor puntaje en el Entrega de antecedentes administrativos. Si el empate aun continúa a pesar de haber desempatado Mediante todos los criterios, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta en el portal de compras públicas. IV. DE LA ADJUDICACION Artículo 19. El análisis y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión de análisis nombrada para este efecto, integrada por: 1. Jefa Depto. Administración de Educación Municipal DAEM, 2. Jefe Depto. de Administración y Finanzas DAEM, 3. Jefa Unidad de Adquisiciones DAEM, Si por caso fortuito o de fuerza mayor no fuese posible su presencia, formarán parte de la comisión sus reemplazantes o bien un representante de la dirección o unidad. La adjudicación se realizará al proponente que presente la oferta con mayor puntaje en la evaluación, aun cuando no sea la de menor valor. Dicha adjudicación se efectuará por Decreto Alcaldicio, notificando este hecho por medio del sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar en forma total o parcial las ofertas recibidas, pudiendo rechazar una o todas las ofertas, e incluso declarar desierta la licitación, si es que lo ofertado no se ajustase a lo requerido. Artículo 20. Inscripción en Chileproveedores. Para proceder a la adjudicación, el proveedor debe encontrarse inscrito y hábil en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores). Si el proveedor no se encontrare inscrito o hábil, dispondrá de un plazo de 5 días hábiles contados desde la publicación de adjudicación para subsanar tal situación. En el caso que transcurrido el plazo ya señalado, no se regularizara la situación en el Registro de Chile Proveedores, quedará fuera del presente proceso y se procederá a readjudicar, para esto se deberá evaluar nuevamente las ofertas que se mantengan vigentes. El proveedor debe tener digitalizada en el portal de Chile proveedores la siguiente documentación, la cual no debe tener una vigencia inferior a 30 días desde la publicación del proceso: 1. Razón social o nombre de fantasía de la empresa en su caso. 2. Rol Único tributario. 3. Copia de Escritura Pública de constitución de la Sociedad y de todas sus modificaciones si las hubiere, sus respectivas copias de inscripción en el Registro de Comercio y las correspondientes publicaciones de los extractos en el Diario Oficial. 4. Certificado de vigencia de la Sociedad. 5. Poder legalizado vigente u otro instrumento notarial en que conste la personería vigente del representante legal de la empresa y las facultades de que se encuentra investido. En caso que la información no se encuentre en Chile Proveedores, el adjudicatario deberá enviar dicha documentación previa a la firma del contrato a la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Administración de Educación Municipal, ubicada en Av. Presidente Ibañez N° 600, piso -1. Artículo 21. Facultad de Readjudicación. En el caso que el proveedor originalmente adjudicado se rehúse a suscribir el contrato, no entregue la garantía de fiel cumplimiento de contrato si la hubiese en el plazo señalado, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar con la Municipalidad de Puerto Montt, de acuerdo a los términos de la Ley N°19.886 y su Reglamento, la Municipalidad de Puerto Montt podrá readjudicar la licitación. Para esto se deberá evaluar nuevamente las ofertas que se mantengan vigentes, contando con un plazo para readjudicar de hasta 60 días a partir del decreto de deserción, el cual deberá cumplir con las exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas. En el caso que presenten respecto del

readjudicado las circunstancias descritas en el presente párrafo, la Municipalidad de Puerto Montt, podrá volver a readjudicar y así sucesivamente. En caso que la licitación sea readjudicada y el monto sea superior a 500 UTM, esta debe ser aprobada nuevamente por el Concejo Municipal. V. DEL CONTRATO Artículo 22. Las empresas que podrán formalizar su oferta serán aquellas que no hubieren sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. El contrato que la Municipalidad de Puerto Montt celebre con el adjudicatario comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo aprueba y tendrá vigencia de dos años, sin perjuicio que aún se mantengan obligaciones contractuales pendientes, las cuales el adjudicatario debe cumplir para el total pago del producto. El oferente adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles para suscribir el correspondiente contrato y protocolizarlo en una Notaría de la ciudad de Puerto Montt cuando el monto sea inferior a 3.000 UF, o suscrito por Escritura Pública en Notaría de la ciudad de Puerto Montt cuando se trate de montos superiores a 3.000 UF, por lo cual los representantes legales deberán firmar en esta ciudad. En caso que el proveedor nombre un representante este deberá contar con un poder notarial para firmar el documento. Los gastos por formalizaciones de los contratos y protocolización correrán por parte del proveedor adjudicado. VI. GESTIÓN DE CONTRATO Artículo 23. Por cada contrato formalizado físicamente, se generará una ficha de gestión de contratos en el portal por proveedor, el cual deberá ser retroalimentado continuamente por parte del Inspector técnico de la licitación hacia el encargado de gestión de contratos de la Unidad de Adquisiciones del D.A.E.M. y de la misma forma así será notificado el proveedor ante caso de modificaciones, pagos, evaluaciones de comportamiento contractual, amonestaciones, multas u otro que pudiese suceder en el transcurso de la ejecución del contrato. Artículo 24. Garantía fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución del servicio Tipo de Documento "Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato" de ejecución inmediata a primer requerimiento, de acuerdo con lo señalado en el Decreto N° 250 que aprueba el reglamento de la Ley n° 19.886, Art. 68. Beneficiario Municipalidad de Puerto Montt, Rut: 69.220.100-0 Fecha de vencimiento Tendrá un plazo que abarcará toda la duración del Contrato más 60 días corridos. Monto Equivalente al 5% del presupuesto total del convenio de suministros, en pesos Glosa "Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato Licitación Pública N° Pública E-82/2024 "CONTRATO SUMINISTRO DE PETROLEO POR 2 AÑOS PARA CALDERAS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL D.A.E.M. DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT". En caso de no poder incorporar glosa en ella, acompañar documento adjunto con la glosa de Licitación. Forma, horario y lugar de entrega Esta garantía deberá ser entregada en la Oficina de la Unidad de Adquisiciones del DAEM, ubicado en Presidente Ibáñez N° 600, piso -1, Municipalidad de Puerto Montt o digital por correo electrónico, previo al momento de la suscripción del contrato. Horario: - Lunes a Jueves, de 9:00 horas a 17:30 horas. - Viernes, de 9:00 horas a 16:30 horas. La garantía deberá ser a la vista, de cobro inmediato e irrevocable y tomada por el oferente que postula a la licitación. Procedimiento y fecha de devolución Se devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato una vez que se termine su vigencia, es decir, posterior al término de los 60 días corridos adicionales. Circunstancias en que se ejecutan - La Municipalidad hará cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, por las causas especificadas en el artículo 25, exceptuando puntos 4, 5 y 6. - Se hará cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de que el adjudicatario no subsane o se negare a subsanar las observaciones que formule la inspección técnica. Será obligatorio y solamente para el

subsanciar las observaciones que formule la Inspección Técnica. Será obligatorio y solamente para el oferente adjudicado debe adjuntar junto con la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato lo siguiente: Formulario Nº 3: Formulario de Ingreso de Garantía "Fiel Cumplimiento de Contrato", el cual esta adjunto en la licitación publicada en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Esta garantía deberá ser entregada en la Unidad de Adquisiciones DAEM, ubicada en Avda. Pdte. Ibáñez Nº 600, piso -1, previo al momento de suscripción del contrato. Si el proveedor adjudicado no presentare la documentación solicitada, el contrato no se podrá celebrar entre las partes, y se readjudicará al proveedor que le siga en orden de prelación en la adjudicación. Se devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato una vez que se termine su vigencia, previo finiquito del contrato correspondiente.

**Artículo 25. Terminación anticipada del Contrato.** La Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Departamento de Administración de Educación Municipal, podrá declarar resuelto administrativamente el Contrato, antes del vencimiento del plazo, en los siguientes casos: 1. Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. 2. Incumplimiento de las bases administrativas. 3. Por quiebra o estado de notoria insolvencia. 4. Mutuo acuerdo de las partes por causas debidamente justificadas y sin cargo para ambos. 5. Por muerte o incapacidad física o jurídica del prestador del servicio, en el evento en que éste sea persona natural. 6. Por disolución de la sociedad oferente, o solicitud de disolución por cualquiera de sus socios. 7. Si el prestador del servicio cometiera una falta catalogada por el Municipio como grave. 8. Por superar el monto total acumulado de multas, según lo establecido en el artículo 30 de las BAE. 9. Si entrega documentación falsa o adulterada.

**Artículo 26. Incumplimientos graves** 1. Si el oferente no cumple con la entrega del servicio en el plazo establecido, sin razón justificada y calificada por el municipio. 2. Si se detectan inconsistencias técnicas respecto del servicio ofertado y el servicio efectivamente entregado de conformidad a los controles realizados por la Inspección Técnica. 3. Si se detectan inconsistencias entre el método de embalaje y distribución solicitado, con el método efectivamente utilizado en las entregas. 4. Si existe reiteración de cualquiera de los incumplimientos respecto de los cuales se haya asociado una multa. En estos casos se podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato. Este cobro no dará al adjudicatario derecho de indemnización alguna. No obstante la Municipalidad de Puerto Montt podrá deducir las acciones legales que en derecho correspondan, con el objeto de obtener una reparación por los perjuicios que el incumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato, se hubieran ocasionado. Cabe señalar que la figura de término anticipado al contrato, es procedente asimismo por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

**Artículo 27. Término administrativo del contrato** El acto administrativo de liquidación de contrato, comprobará la relación entre el valor de los servicios ejecutados y el monto de los pagos, como también la situación respecto de las retenciones, garantías y multas si las hubiere. En este proceso de liquidación se constatará: - Que la cantidad pagada corresponda efectivamente al servicio ejecutado. - Que los trabajos se ejecutaron en el plazo estipulado en las Bases Administrativas y sus aumentos y disminuciones correspondientes. Una vez finalizado este proceso de liquidación y tramitado el Decreto que la aprueba, se procederá a la protocolización de cargo del contratista, con lo cual se da término al contrato, devolviéndose al contratista las garantías si corresponde.

**VI. DE LA INSPECCION TECNICA** **Artículo 28.** La recepción conforme de los productos requeridos dependerá de cada Director de Establecimientos educacional, quién deberá velar por el cumplimiento del contrato. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones de la Dirección de Control Municipal.

**VII. DE LA ENTREGA DEL SERVICIO** **Artículo 29.** Plazo de entrega del servicio. Dada la naturaleza de la licitación, cada vez que se requiera petróleo, los establecimientos educacionales,

solicitaran a la unidad de Adquisiciones del DAEM, la cantidad requerida, a través del correo institucional, donde se gestionara la orden de compra, y el proveedor realizara la entrega de la cantidad de combustible en las calderas de los establecimientos educacionales, donde emitirá una guía de despacho por cada establecimiento en el cual se entregue petróleo. Desde la oficina D.A.F., se designara un funcionario para realizar el control de la entrega en cada establecimiento educacional, donde se realizara la entrega del petróleo con una guía de despacho, indicando en ella el producto requerido, la cantidad y el lugar de entrega de los mismos. La Orden de Compra deberá ser aceptada por el proveedor, a través del mismo portal, en el plazo máximo de 24 horas desde su emisión. La no aceptación de la Orden de Compra dentro del plazo indicado podrá constituir incumplimiento de las obligaciones del contrato, sin perjuicio de aplicarse la multa del artículo 30 por cada día de retraso en la aceptación de la Orden de Compra.

**Artículo 30. Multas** El proveedor adjudicado deberá pagar multas por él o los atrasos en la entrega del petróleo y los respectivos servicios asociados, si los hubiere, de conformidad con las presentes bases. Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil que transcurra desde el día siguiente al último día de plazo para entregar del servicio y se calcularán como un 3% del valor total neto de los bienes y servicios entregados con atraso, con un tope máximo de 10 días hábiles. Las multas comenzarán a regir el día posterior al plazo de entrega entregado por el proveedor, es decir, si entrega plazo de entrega de 1 día hábil, la multa comenzará a regir desde el día 2 Hábil. Con todo, las multas cursadas no podrán superar el 20% del monto total del contrato de \$ 1.500.000.000 IVA Incl, en caso de hacerlo, se podrán termino anticipado al mismo. El monto de las multas será rebajado del pago que el DAEM deba efectuar al adjudicatario en la factura más próxima. De no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

**Procedimiento para aplicación de multas:** Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Municipalidad de Puerto Montt o del funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, por carta certificada o correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. El plazo para la apelación de multas por parte del proveedor será de 5 días hábiles y procederá de acuerdo a lo estipulado en el capítulo IV de la Ley 19.880. Vencido el plazo sin presentar descargos, las multas serán cursadas mediante informe emitido por la Inspección Técnica, para ser derivado a la Unidad de Finanzas y se proceda mediante Decreto Exento a formalizar las multas señaladas. Los recursos que sean presentados por parte del proveedor respecto a las multas serán resueltas por la Jefa del DAEM, lo anterior sin perjuicio del derecho a interponer recursos administrativos de la Ley 18.695 o 19.880.

**VIII. PROCESO DE FACTURACION Y PAGO**

**Artículo 31.** Se efectuará el pago una vez recepcionados de forma conforme todos los productos y/o servicios adquiridos por parte de la unidad solicitante, en un periodo de 30 días previa recepción de factura en la siguiente dirección: La Factura debe ser remitida a oficina de partes una vez se encuentre la orden de compra correspondiente con la recepción conforme en el portal, ubicado en Av. Presidente Ibáñez 600 cuarto piso. Fono: 65-2261446 del Departamento de Administración de Educación Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Montt o al correo electrónico [recepcionfacturas@dempuertomontt.cl](mailto:recepcionfacturas@dempuertomontt.cl), el DAEM no se hará responsable por el pago de facturas enviadas a otra dirección. El pago de la Factura se realiza a 30 días, luego de entregada a la oficina de partes del Departamento de Administración de Educación Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Montt. La Factura debe venir acompañada con la Orden de Compra. Para efectos de pago de facturas vía depósito, el oferente deberá anexar a su factura detalle indicando: o Nombre

del Banco o Plaza o N° de Cuenta Corriente o Nombre a Depositar. Todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo que se realicen por parte de los órganos de la Administración del Estado durante el año 2024, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos. (Artículo 8 Ley 21640).

IX. CRONOLOGIA DE LA PROPUESTA

Artículo 32. Período de Publicación de la Licitación en el portal de mercado público Durante 30 días consecutivos antes de la fecha de cierre de las ofertas

Fecha inicio de preguntas Una hr después de la fecha y hora de publicación en el portal mercado público.

Fecha Final de Preguntas 8 días consecutivos posteriores a la fecha de inicio de las preguntas indicadas en el mercado público.

Fecha de publicación de respuestas 2 días consecutivos posterior a la fecha final de preguntas indicadas en el mercado público, si esta fecha fuera un día inhábil, festivo o fin de semana, la fecha de publicación de respuestas será el primer día hábil posterior a tal situación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas 20 días consecutivos a la fecha de publicación de respuestas a las consultas en el portal de mercado publico o al siguiente día hábil si este fuera inhábil, festivo o fin de semana.

Fecha de acto apertura técnica Media hora después de la apertura administrativa de las ofertas.

Fecha de acto apertura económica (referencial) 1 día después de fecha de acto apertura técnica, en relación a los oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica.

Fecha de adjudicación (referencial) 45 días consecutivos posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas. Esta fecha pudiese ser cambiada en el portal si por algún imprevisto no fuese posible cumplir con la fecha inicial, para lo cual se deberá ingresar en modificación de fecha en el portal el motivo que ocasione el atraso en la adjudicación.

X. CESIÓN DE DERECHOS

Artículo 33. El adjudicatario no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente las obligaciones contenidas en el contrato de suministros, excepto en el caso de fusión, absorción o división de la empresa adjudicada. Situación en que las obligaciones se traspasarán al continuador legal, en las mismas condiciones establecidas en el contrato. Los documentos significativos de los créditos que emanen del contrato, serán transferibles de acuerdo a las reglas del derecho común.

Artículo 34. El adjudicatario se someterá a la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Puerto Montt, para todo asunto litigioso que pueda derivarse del incumplimiento de una o más cláusulas de las presentes bases administrativas. JPV/iav Agosto de 2024

[Subir](#)

